

한국농어촌공사 감사

[경고] 요구

제 목 일반자산(건물) 임대 채권확보 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 PPPP처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사(이하 “EE지사” 라 한다)는 EE지사가 소유한 부동산인 “EE시 **동 53-11”에 소재하는 대지(422㎡)¹⁾ 및 건물(369.18㎡)²⁾에 대하여 [표 1]과 같이 “*****”와 임대차 계약을 갱신하여 체결하였다.

[표 1] EE지사 소유 부동산 임대차 계약 내용

(단위 : 원)

임차자	임차 물건 소재지	임차 면적	계약내용			
			구분	계약기간	임대료(1년) ^{주1}	원상복구금
			최초	2022.10.28. ~ 2025.10.27.	(1차년) 14,769,310 ^{주2}	18,020,530 (이행보증증권)
					(2차년) 16,212,900	
					(3차년) 16,558,220	
			갱신	2025.10.28. ~ 2028.10.27.	(1차년) 16,781,743	18,020,530
					미도래	
					미도래	

주1: 부가가치세를 포함한 금액임

주2: 코로나19 피해 소상공인 임대료 감면(2022년도에 해당되는 월은 50% 감면) 적용한 금액임

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「임대사업 운영지침」 제9조(임대차료의 납부)에 따르면 임대차료는 임차인이

1) 자산번호: 20100007670

2) 자산번호: 20200000248

임대목적물을 사용·수익하기 전에 1년 단위 선납이 원칙이고, 1년을 초과하여 계약한 경우 계약일로부터 매 1년이 되는 날을 납부일로 하여 임대차료를 선납하도록 하되, 부문관리자³⁾가 임대차목적물의 성격 및 현지 여건에 따라 임차인과 협의하여 임대차료를 분납 받을 수 있으며,

임대차료를 분납 또는 후납 받는 경우에는 임대차계약 체결과 동시에 1. 연 임대차료의 100% 이상에 해당하는 임대보증금, 2. 연임대차료의 110% 이상에 해당하는 은행발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 제11조(보증금)에 따라 부문관리자는 임대차료를 분납 또는 후납 받는 경우 임대차계약 체결과 동시에 제9조에 따른 임대보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 하고, 부문관리자는 임대차 목적물의 원상회복이 필요하다고 판단되는 경우에는 임대차 계약 체결과 동시에 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 하며, 이 경우 원상회복에 필요한 비용은 철거 전문업체의 견적 등을 통해 산출할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 같은 지침 제30조(임차 신청서류)에 따라 건물에 대하여 임차 신청을 받는 경우에는 신청서류로 1. 별지 제2호 서식의 임차신청서 1부, 2. 주민등록등본(법인일 경우 법인등기부 등본) 1부, 3. 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서 각 1부, 4. 사용계획서 1부, 5. 기타 임대차 관리에 필요한 서류를 징구하여 확인하여야 한다.

따라서 EE지사는 보유 부동산을 임대하고자 할 때는 ① 임차 신청인으로부터

3) “부문관리자”란 PPPP처장(본사), 농어촌연구원장, 인재개발원장, 농어촌자원개발원장, 지역본부장, 사업단장, 지사장을 말한다.

터 「임대사업 운영지침」 제30조(임차 신청서류)에 따른 서류를 징구하여 확인하여야 하고, ② 임대차계약 기간이 1년을 초과하는 경우에는 계약일로부터 매 1년이 되는 날을 납부일로 하여 임대차료를 선납하도록 하되, 임차인과 협의하여 임대차료를 분납받는 경우에는 연임대차료의 100% 이상에 해당하는 임대보증금이나 연임대차료의 110% 이상에 해당하는 은행 발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하여야 하며,

③ 사용계획에 따라 원상회복이 필요하다고 판단되는 경우에는 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 임대차 계약체결과 동시에 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 EE지사에서는 상기 [표 1]의 “EE시 **동 53-11”에 소재하는 대지(422㎡) 및 건물(369.18㎡)에 대하여 *****4)와 2022. 10. 28. 및 2025. 10. 28.에 체결한 임대차계약 현황을 검토한 결과,

가. 임차 신청 시 필요 서류 징구 소홀

[표 2]와 같이 *****와 2025. 10. 28. 임대차 재계약을 체결하기 전에 임차신청서, 주민등록등본, 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서, 사용계획서 등을 징구하여 확인하여야 했음에도 임차신청서는 신청자의 서명없이 징구하였고,

주민등록등본, 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서, 사용계획서는 징구하지 않아 임차인의 세금 체납 여부의 파악, 사용계획에 따른 원상회복 비용의 산출이 곤란하게 되었다.

4) 사업자등록번호 ***-**-*****, 대표자: 탁**

[표 2] 임차 신청 시 필요서류 징구 여부

계약자	계약시작일	임차 신청서	주민등록등본	국세 완납증명서	지방세 납세증명서	사용계획서
*****	2025-10-28	징구 (서명 없음)	미징구	미징구	미징구	미징구

자료: 부서 제출자료 및 전자문서(EE고객-4516(2025. 10. 29.)호) 재구성

나. 임대차료 분납 승인 시 채권 확보 미흡

*****와의 종전 임대차계약 기간(2022. 10. 28.~2025. 10. 27.) 중 2차년도(2023. 10. 28.~2024. 10. 27.) 임대차료 총 16,212,900원을 매월 27일까지 분납하는 것으로 승인⁵⁾하면서 연임대차료의 100% 이상에 해당하는 보증금이나 110%에 해당하는 은행 발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권을 징구하지 않았고,

[표 3]과 같이 임차인 *****가 2024년 6월을 제외하고 매월 임대차료 분납분을 짧게는 1일에서 길게는 52일을 연체하였음에도,

[표 3] ***** 2023. 10. 28.~2024. 10. 27. 임대차료 납부 현황

(단위: 원, 일)

계약기간	채권 확보 여부	임대차료	적정 납부 기한	실제 납부일	연체 일수
합계		16,212,900			
2023. 10. 28. ~2024. 10. 27.	부	1,351,075	2023.10.27.	2023.10.31.	4
		1,351,075	2023.11.27.	2023.11.28.	1
		1,351,075	2023.12.27.	2023.12.28.	1
		1,351,075	2024.01.27.	2024.03.19.	52
		1,351,075	2024.02.27.	2024.04.15.	48
		1,351,075	2024.03.27.	2024.04.16.	20
		1,351,075	2024.04.27.	2024.04.30.	3
		1,351,075	2024.05.27.	2024.05.29.	2
		1,351,075	2024.06.27.	2024.06.26.	미연체
		1,351,075	2024.07.27.	2024.09.04.	39
		1,351,075	2024.08.27.	2024.10.02.	36
		1,351,075	2024.09.27.	2024.10.11.	14

주: 임대차료에는 부가가치세가 포함된 금액임

자료: 부서 전자문서 및 ERP 전표 내용 재구성

종전 계약의 3차 년도(2024. 10. 28.~2025. 10. 27.) 임대차료 총 16,558,220원에

5) EE고객-5472(2023. 10. 31.)호

대하여도 보증금, 지급보증서, 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권 확보를 하지 않은 채 임대차료를 [표 4]와 같이 분납하여 징구하였으며,

이 과정에서 임차인의 분납 요청과 이에 대한 EE지사의 합의, 분납 승인 절차가 없어 임대차료 분납 주기를 합의하거나 설정하지 않아 임대차료의 적정 납부 기한을 관리하지 못하였다.

[표 4] ***** 2024. 10. 28. ~ 2025. 10. 27. 임대차료 납부 현황

(단위: 원, 일)

계약기간	채권 확보 여부	분납 요청	분납승인	분납주기	임대차료(1년)	임대차료 납부일	납부 금액
합계					16,558,220		16,558,220
2024. 10. 28. ~2025. 10. 27.	부	부	부	미설정	16,558,220	2025. 01. 22.	1,400,000
						2025. 02. 18.	1,400,000
						2025. 03. 18.	1,400,000
						2025. 04. 29.	2,800,000
						2025. 06. 25.	2,700,000
						2025. 08. 19.	2,800,000
						2025. 10. 20.	4,058,220

주: 임대차료 및 납부금액에는 부가가치세가 포함된 금액임

자료: 부서 전자문서 및 ERP 전표 내용 재구성

그리고 임차인 *****가 종전 계약 3년 중 2년 동안 계속하여 임대차료 분납분을 연체 납부하였음에도 2025. 10. 29.부터 3년간 임대차계약을 다시 체결할 때 1차 년도(2025. 10. 28.~2026. 10. 27.) 임대차료 총 16,781,743원에 대하여 보증금, 지급보증서, 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하지 않은 채 월납을 다시 승인⁶⁾하였다.

다. 원상회복 비용 징구 소홀

임차인 *****가 음식점(카페) 운영을 목적으로 임차한 건물에 종전 계약부터 기계 장비(오븐) 등을 설치하여 운영함으로써 원상회복이 필요하므로 2025.

6) EE고객-4516(2025. 10. 29.)호

10. 29. 임대차계약을 다시 체결할 때 원상회복에 필요한 비용을 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등으로 징구하였어야 함에도,

[표 5]와 같이 “원상회복계획서”와 “원상복구이행각서”만을 징구하고 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권은 징구하지 않았다.

[표 5] 원상회복에 필요한 비용 징구 현황

계약자	계약시작일	원상회복계획서	원상복구이행각서	원상회복보증금	이행보증보험증권
*****	2025-10-28	징구 (비용 명시 X, 서명 X)	징구 (비용 명시 X, 서명 X)	미징구	미징구

자료: 부서 제출자료 및 전자문서(EE고객-4516(2025. 10. 29.)호) 재구성

그 결과 임차인이 계속하여 임대차료를 미납하거나 원상회복을 실시하지 않고 퇴거하는 경우에 채권 확보의 부실로 공사 자산에 손실을 끼칠 우려가 있는 등 해당 업무의 공정성, 신뢰성, 적정성이 훼손되었다.

4. 관련부서 의견

EE지사에서는 2025. 10. 28. 재계약 체결 건의 임대보증금 및 원상회복 비용에 대한 채권 확보를 진행할 예정이라고 답변하면서, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 준수 및 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 경고 요구

사장(PPPP처장)은 “EE시 **동 53-11”에 소재하는 대지(422㎡) 및 건물(369.18㎡)에 대하여 *****와 임대차계약 시 계약 관련 서류 징구하지 않고 임차료 분납분이 연체되어도 채권확보를 하지 않았으며, 원상복구를 위한 이행보증보험증권들을 제출받지 않는 등 임대사업 업무를 소홀히 한 책임을 물어 EE지사 6급 서**에게 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 일반자산(건물) 임대 채권확보 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사(이하 “EE지사” 라 한다)는 EE지사가 소유한 부동산인 “EE시 **동 53-11” 에 소재하는 대지(422㎡)¹⁾ 및 건물(369.18㎡)²⁾에 대하여 [표 1]과 같이 “*****” 와 임대차 계약을 갱신하여 체결하였다.

[표 1] EE지사 소유 부동산 임대차 계약 내용

(단위 : 원)

임차자	임차 물건 소재지	임차 면적	계약내용			
			구분	계약기간	임대료(1년) ^{주1}	원상복구금
			최초	2022.10.28. ~ 2025.10.27.	(1차년) 14,769,310 ^{주2}	18,020,530 (이행보증증권)
					(2차년) 16,212,900	
					(3차년) 16,558,220	
			갱신	2025.10.28. ~ 2028.10.27.	(1차년) 16,781,743	18,020,530
					미도래	
					미도래	

주1: 부가가치세를 포함한 금액임

주2: 코로나19 피해 소상공인 임대료 감면(2022년도에 해당되는 월은 50% 감면) 적용한 금액임

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「임대사업 운영지침」 제9조(임대차료의 납부)에 따르면 임대차료는 임차인이

1) 자산번호: 20100007670

2) 자산번호: 20200000248

임대목적물을 사용·수익하기 전에 1년 단위 선납이 원칙이고, 1년을 초과하여 계약한 경우 계약일로부터 매 1년이 되는 날을 납부일로 하여 임대차료를 선납하도록 하되, 부문관리자³⁾가 임대차목적물의 성격 및 현지 여건에 따라 임차인과 협의하여 임대차료를 분납 받을 수 있으며,

임대차료를 분납 또는 후납 받는 경우에는 임대차계약 체결과 동시에 1. 연 임대차료의 100% 이상에 해당하는 임대보증금, 2. 연임대차료의 110% 이상에 해당하는 은행발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 제11조(보증금)에 따라 부문관리자는 임대차료를 분납 또는 후납 받는 경우 임대차계약 체결과 동시에 제9조에 따른 임대보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 하고, 부문관리자는 임대차 목적물의 원상회복이 필요하다고 판단되는 경우에는 임대차 계약 체결과 동시에 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 하며, 이 경우 원상회복에 필요한 비용은 철거 전문업체의 견적 등을 통해 산출할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 같은 지침 제30조(임차 신청서류)에 따라 건물에 대하여 임차 신청을 받는 경우에는 신청서류로 1. 별지 제2호 서식의 임차신청서 1부, 2. 주민등록등본(법인일 경우 법인등기부 등본) 1부, 3. 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서 각 1부, 4. 사용계획서 1부, 5. 기타 임대차 관리에 필요한 서류를 징구하여 확인하여야 한다.

따라서 EE지사는 보유 부동산을 임대하고자 할 때는 ① 임차 신청인으로부터

3) “부문관리자”란 PPPP처장(본사), 농어촌연구원장, 인재개발원장, 농어촌자원개발원장, 지역본부장, 사업단장, 지사장을 말한다.

터 「임대사업 운영지침」 제30조(임차 신청서류)에 따른 서류를 징구하여 확인하여야 하고, ② 임대차계약 기간이 1년을 초과하는 경우에는 계약일로부터 매 1년이 되는 날을 납부일로 하여 임대차료를 선납하도록 하되, 임차인과 협의하여 임대차료를 분납받는 경우에는 연임대차료의 100% 이상에 해당하는 임대보증금이나 연임대차료의 110% 이상에 해당하는 은행 발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하여야 하며,

③ 사용계획에 따라 원상회복이 필요하다고 판단되는 경우에는 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 임대차 계약체결과 동시에 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 EE지사에서는 상기 [표 1]의 “EE시 **동 53-11”에 소재하는 대지(422㎡) 및 건물(369.18㎡)에 대하여 *****4)와 2022. 10. 28. 및 2025. 10. 28.에 체결한 임대차계약 현황을 검토한 결과,

가. 임차 신청 시 필요 서류 징구 소홀

[표 2]와 같이 *****와 2025. 10. 28. 임대차 재계약을 체결하기 전에 임차신청서, 주민등록등본, 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서, 사용계획서 등을 징구하여 확인하여야 했음에도 임차신청서는 신청자의 서명없이 징구하였고,

주민등록등본, 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서, 사용계획서는 징구하지 않아 임차인의 세금 체납 여부의 파악, 사용계획에 따른 원상회복 비용의 산출이 곤란하게 되었다.

4) 사업자등록번호 ***-**-*****, 대표자: 탁**

[표 2] 임차 신청 시 필요서류 징구 여부

계약자	계약시작일	임차 신청서	주민등록등본	국세 완납증명서	지방세 납세증명서	사용계획서
*****	2025-10-28	징구 (서명 없음)	미징구	미징구	미징구	미징구

자료: 부서 제출자료 및 전자문서(EE고객-4516(2025. 10. 29.)호) 재구성

나. 임대차료 분납 승인 시 채권 확보 미흡

*****와의 종전 임대차계약 기간(2022. 10. 28.~2025. 10. 27.) 중 2차년도(2023. 10. 28.~2024. 10. 27.) 임대차료 총 16,212,900원을 매월 27일까지 분납하는 것으로 승인⁵⁾하면서 연임대차료의 100% 이상에 해당하는 보증금이나 110%에 해당하는 은행 발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권을 징구하지 않았고,

[표 3]과 같이 임차인 *****가 2024년 6월을 제외하고 매월 임대차료 분납분을 짧게는 1일에서 길게는 52일을 연체하였음에도,

[표 3] ***** 2023. 10. 28.~2024. 10. 27. 임대차료 납부 현황

(단위: 원, 일)

계약기간	채권 확보 여부	임대차료	적정 납부 기한	실제 납부일	연체 일수
합계		16,212,900			
2023. 10. 28. ~2024. 10. 27.	부	1,351,075	2023.10.27.	2023.10.31.	4
		1,351,075	2023.11.27.	2023.11.28.	1
		1,351,075	2023.12.27.	2023.12.28.	1
		1,351,075	2024.01.27.	2024.03.19.	52
		1,351,075	2024.02.27.	2024.04.15.	48
		1,351,075	2024.03.27.	2024.04.16.	20
		1,351,075	2024.04.27.	2024.04.30.	3
		1,351,075	2024.05.27.	2024.05.29.	2
		1,351,075	2024.06.27.	2024.06.26.	미연체
		1,351,075	2024.07.27.	2024.09.04.	39
		1,351,075	2024.08.27.	2024.10.02.	36
		1,351,075	2024.09.27.	2024.10.11.	14

주: 임대차료에는 부가가치세가 포함된 금액임

자료: 부서 전자문서 및 ERP 전표 내용 재구성

종전 계약의 3차 년도(2024. 10. 28.~2025. 10. 27.) 임대차료 총 16,558,220원에

5) EE고객-5472(2023. 10. 31.)호

대하여도 보증금, 지급보증서, 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권 확보를 하지 않은 채 임대차료를 [표 4]와 같이 분납하여 징구하였으며,

이 과정에서 임차인의 분납 요청과 이에 대한 EE지사의 합의, 분납 승인 절차가 없어 임대차료 분납 주기를 합의하거나 설정하지 않아 임대차료의 적정 납부 기한을 관리하지 못하였다.

[표 4] ***** 2024. 10. 28. ~ 2025. 10. 27. 임대차료 납부 현황

(단위: 원, 일)

계약기간	채권 확보 여부	분납 요청	분납승인	분납주기	임대차료(1년)	임대차료 납부일	납부 금액
합계					16,558,220		16,558,220
2024. 10. 28. ~2025. 10. 27.	부	부	부	미설정	16,558,220	2025. 01. 22.	1,400,000
						2025. 02. 18.	1,400,000
						2025. 03. 18.	1,400,000
						2025. 04. 29.	2,800,000
						2025. 06. 25.	2,700,000
						2025. 08. 19.	2,800,000
						2025. 10. 20.	4,058,220

주: 임대차료 및 납부금액에는 부가가치세가 포함된 금액임

자료: 부서 전자문서 및 ERP 전표 내용 재구성

그리고 임차인 *****가 종전 계약 3년 중 2년 동안 계속하여 임대차료 분납분을 연체 납부하였음에도 2025. 10. 29.부터 3년간 임대차계약을 다시 체결할 때 1차 년도(2025. 10. 28.~2026. 10. 27.) 임대차료 총 16,781,743원에 대하여 보증금, 지급보증서, 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하지 않은 채 월납을 다시 승인⁶⁾하였다.

다. 원상회복 비용 징구 소홀

임차인 *****가 음식점(카페) 운영을 목적으로 임차한 건물에 종전 계약부터 기계 장비(오븐) 등을 설치하여 운영함으로써 원상회복이 필요하므로 2025.

6) EE고객-4516(2025. 10. 29.)호

10. 29. 임대차계약을 다시 체결할 때 원상회복에 필요한 비용을 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등으로 징구하였어야 함에도,

[표 5]와 같이 “원상회복계획서”와 “원상복구이행각서”만을 징구하고 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권은 징구하지 않았다.

[표 5] 원상회복에 필요한 비용 징구 현황

계약자	계약시작일	원상회복계획서	원상복구이행각서	원상회복보증금	이행보증보험증권
*****	2025-10-28	징구 (비용 명시 X, 서명 X)	징구 (비용 명시 X, 서명 X)	미징구	미징구

자료: 부서 제출자료 및 전자문서(EE고객-4516(2025. 10. 29.)호) 재구성

그 결과 임차인이 계속하여 임대차료를 미납하거나 원상회복을 실시하지 않고 퇴거하는 경우에 채권 확보의 부실로 공사 자산에 손실을 끼칠 우려가 있는 등 해당 업무의 공정성, 신뢰성, 적정성이 훼손되었다.

4. 관련부서 의견

EE지사에서는 2025. 10. 28. 재계약 체결 건의 임대보증금 및 원상회복 비용에 대한 채권 확보를 진행할 예정이라고 답변하면서, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 준수 및 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 각 부서에서 보유한 부동산을 임대할 때 「임대사업 운영지침」에 따라 임차 신청인으로부터 임차 신청서류를 징구하여 확인하고, 임대차계약 기간이 1년을 초과하면서 임대차료를 분납받는 경우에는 임대보증금이나 은행 발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하며,

원상회복이 필요하다고 판단되는 경우에는 원상회복에 필요한 비용을 산출하

여 임대차 계약체결과 동시에 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권을 받는 등 「임대사업 운영지침」 전반을 준수하여 업무 처리할 수 있도록 사례전과 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 일반자산(건물) 임대 채권확보 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 ○○지역본부 EE지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사(이하 “EE지사” 라 한다)는 EE지사가 소유한 부동산인 “EE시 **동 53-11” 에 소재하는 대지(422㎡)¹⁾ 및 건물(369.18㎡)²⁾에 대하여 [표 1]과 같이 “*****” 와 임대차 계약을 갱신하여 체결하였다.

[표 1] EE지사 소유 부동산 임대차 계약 내용

(단위 : 원)

임차자	임차 물건 소재지	임차 면적	계약내용			
			구분	계약기간	임대료(1년) ^{주1}	원상복구금
		최초		2022.10.28. ~ 2025.10.27.	(1차년) 14,769,310 ^{주2}	18,020,530 (이행보증증권)
					(2차년) 16,212,900	
					(3차년) 16,558,220	
		갱신		2025.10.28. ~ 2028.10.27.	(1차년) 16,781,743	18,020,530
					미도래	
					미도래	

주1: 부가가치세를 포함한 금액임

주2: 코로나19 피해 소상공인 임대료 감면(2022년도에 해당되는 월은 50% 감면) 적용한 금액임

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「임대사업 운영지침」 제9조(임대차료의 납부)에 따르면 임대차료는 임차인이

1) 자산번호: 20100007670

2) 자산번호: 20200000248

임대목적물을 사용·수익하기 전에 1년 단위 선납이 원칙이고, 1년을 초과하여 계약한 경우 계약일로부터 매 1년이 되는 날을 납부일로 하여 임대차료를 선납하도록 하되, 부문관리자³⁾가 임대차목적물의 성격 및 현지 여건에 따라 임차인과 협의하여 임대차료를 분납 받을 수 있으며,

임대차료를 분납 또는 후납 받는 경우에는 임대차계약 체결과 동시에 1. 연 임대차료의 100% 이상에 해당하는 임대보증금, 2. 연임대차료의 110% 이상에 해당하는 은행발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 제11조(보증금)에 따라 부문관리자는 임대차료를 분납 또는 후납 받는 경우 임대차계약 체결과 동시에 제9조에 따른 임대보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 하고, 부문관리자는 임대차 목적물의 원상회복이 필요하다고 판단되는 경우에는 임대차 계약 체결과 동시에 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 하며, 이 경우 원상회복에 필요한 비용은 철거 전문업체의 견적 등을 통해 산출할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 같은 지침 제30조(임차 신청서류)에 따라 건물에 대하여 임차 신청을 받는 경우에는 신청서류로 1. 별지 제2호 서식의 임차신청서 1부, 2. 주민등록등본(법인일 경우 법인등기부 등본) 1부, 3. 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서 각 1부, 4. 사용계획서 1부, 5. 기타 임대차 관리에 필요한 서류를 징구하여 확인하여야 한다.

따라서 EE지사는 보유 부동산을 임대하고자 할 때는 ① 임차 신청인으로부터

3) “부문관리자”란 PPPP처장(본사), 농어촌연구원장, 인재개발원장, 농어촌자원개발원장, 지역본부장, 사업단장, 지사장을 말한다.

터 「임대사업 운영지침」 제30조(임차 신청서류)에 따른 서류를 징구하여 확인하여야 하고, ② 임대차계약 기간이 1년을 초과하는 경우에는 계약일로부터 매 1년이 되는 날을 납부일로 하여 임대차료를 선납하도록 하되, 임차인과 협의하여 임대차료를 분납받는 경우에는 연임대차료의 100% 이상에 해당하는 임대보증금이나 연임대차료의 110% 이상에 해당하는 은행 발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하여야 하며,

③ 사용계획에 따라 원상회복이 필요하다고 판단되는 경우에는 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 임대차 계약체결과 동시에 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 EE지사에서는 상기 [표 1]의 “EE시 **동 53-11”에 소재하는 대지(422㎡) 및 건물(369.18㎡)에 대하여 *****4)와 2022. 10. 28. 및 2025. 10. 28.에 체결한 임대차계약 현황을 검토한 결과,

가. 임차 신청 시 필요 서류 징구 소홀

[표 2]와 같이 *****와 2025. 10. 28. 임대차 재계약을 체결하기 전에 임차신청서, 주민등록등본, 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서, 사용계획서 등을 징구하여 확인하여야 했음에도 임차신청서는 신청자의 서명없이 징구하였고,

주민등록등본, 국세 완납증명서 및 지방세 납세증명서, 사용계획서는 징구하지 않아 임차인의 세금 체납 여부의 파악, 사용계획에 따른 원상회복 비용의 산출이 곤란하게 되었다.

4) 사업자등록번호 ***-**-*****, 대표자: 탁**

[표 2] 임차 신청 시 필요서류 징구 여부

계약자	계약시작일	임차 신청서	주민등록등본	국세 완납증명서	지방세 납세증명서	사용계획서
*****	2025-10-28	징구 (서명 없음)	미징구	미징구	미징구	미징구

자료: 부서 제출자료 및 전자문서(EE고객-4516(2025. 10. 29.)호) 재구성

나. 임대차료 분납 승인 시 채권 확보 미흡

*****와의 종전 임대차계약 기간(2022. 10. 28.~2025. 10. 27.) 중 2차년도(2023. 10. 28.~2024. 10. 27.) 임대차료 총 16,212,900원을 매월 27일까지 분납하는 것으로 승인⁵⁾하면서 연임대차료의 100% 이상에 해당하는 보증금이나 110%에 해당하는 은행 발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권을 징구하지 않았고,

[표 3]과 같이 임차인 *****가 2024년 6월을 제외하고 매월 임대차료 분납분을 짧게는 1일에서 길게는 52일을 연체하였음에도,

[표 3] ***** 2023. 10. 28.~2024. 10. 27. 임대차료 납부 현황

(단위: 원, 일)

계약기간	채권 확보 여부	임대차료	적정 납부 기한	실제 납부일	연체 일수
합계		16,212,900			
2023. 10. 28. ~2024. 10. 27.	부	1,351,075	2023.10.27.	2023.10.31.	4
		1,351,075	2023.11.27.	2023.11.28.	1
		1,351,075	2023.12.27.	2023.12.28.	1
		1,351,075	2024.01.27.	2024.03.19.	52
		1,351,075	2024.02.27.	2024.04.15.	48
		1,351,075	2024.03.27.	2024.04.16.	20
		1,351,075	2024.04.27.	2024.04.30.	3
		1,351,075	2024.05.27.	2024.05.29.	2
		1,351,075	2024.06.27.	2024.06.26.	미연체
		1,351,075	2024.07.27.	2024.09.04.	39
		1,351,075	2024.08.27.	2024.10.02.	36
		1,351,075	2024.09.27.	2024.10.11.	14

주: 임대차료에는 부가가치세가 포함된 금액임

자료: 부서 전자문서 및 ERP 전표 내용 재구성

종전 계약의 3차 년도(2024. 10. 28.~2025. 10. 27.) 임대차료 총 16,558,220원에

5) EE고객-5472(2023. 10. 31.)호

대하여도 보증금, 지급보증서, 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권 확보를 하지 않은 채 임대차료를 [표 4]와 같이 분납하여 징구하였으며,

이 과정에서 임차인의 분납 요청과 이에 대한 EE지사의 합의, 분납 승인 절차가 없어 임대차료 분납 주기를 합의하거나 설정하지 않아 임대차료의 적정 납부 기한을 관리하지 못하였다.

[표 4] ***** 2024. 10. 28. ~ 2025. 10. 27. 임대차료 납부 현황

(단위: 원, 일)

계약기간	채권 확보 여부	분납 요청	분납승인	분납주기	임대차료(1년)	임대차료 납부일	납부 금액
합계					16,558,220		16,558,220
2024. 10. 28. ~2025. 10. 27.	부	부	부	미설정	16,558,220	2025. 01. 22.	1,400,000
						2025. 02. 18.	1,400,000
						2025. 03. 18.	1,400,000
						2025. 04. 29.	2,800,000
						2025. 06. 25.	2,700,000
						2025. 08. 19.	2,800,000
						2025. 10. 20.	4,058,220

주: 임대차료 및 납부금액에는 부가가치세가 포함된 금액임

자료: 부서 전자문서 및 ERP 전표 내용 재구성

그리고 임차인 *****가 종전 계약 3년 중 2년 동안 계속하여 임대차료 분납분을 연체 납부하였음에도 2025. 10. 29.부터 3년간 임대차계약을 다시 체결할 때 1차 년도(2025. 10. 28.~2026. 10. 27.) 임대차료 총 16,781,743원에 대하여 보증금, 지급보증서, 이행보증보험증권 등의 방법으로 채권을 확보하지 않은 채 월납을 다시 승인⁶⁾하였다.

다. 원상회복 비용 징구 소홀

임차인 *****가 음식점(카페) 운영을 목적으로 임차한 건물에 종전 계약부터 기계 장비(오븐) 등을 설치하여 운영함으로써 원상회복이 필요하므로 2025.

6) EE고객-4516(2025. 10. 29.)호

10. 29. 임대차계약을 다시 체결할 때 원상회복에 필요한 비용을 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권 등으로 징구하였어야 함에도,

[표 5]와 같이 “원상회복계획서”와 “원상복구이행각서”만을 징구하고 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권은 징구하지 않았다.

[표 5] 원상회복에 필요한 비용 징구 현황

계약자	계약시작일	원상회복계획서	원상복구이행각서	원상회복보증금	이행보증보험증권
*****	2025-10-28	징구 (비용 명시 X, 서명 X)	징구 (비용 명시 X, 서명 X)	미징구	미징구

자료: 부서 제출자료 및 전자문서(EE고객-4516(2025. 10. 29.)호) 재구성

그 결과 임차인이 계속하여 임대차료를 미납하거나 원상회복을 실시하지 않고 퇴거하는 경우에 채권 확보의 부실로 공사 자산에 손실을 끼칠 우려가 있는 등 해당 업무의 공정성, 신뢰성, 적정성이 훼손되었다.

4. 관련부서 의견

EE지사에서는 2025. 10. 28. 재계약 체결 건의 임대보증금 및 원상회복 비용에 대한 채권 확보를 진행할 예정이라고 답변하면서, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 준수 및 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부 EE지사장)은 “EE시 **동 53-11”의 임차인으로부터 연 임대차료의 100% 이상에 해당하는 임대보증금이나 연임대차료의 110% 이상에 해당하는 이행보증보험증권 등의 방법으로 분납에 대한 채권 확보 및 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 원상회복보증금 또는 이행보증보험증권을 징구하는 등 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)